ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Co.ge. =SINQ_012
Documento firmato digitalmente

Spett.le Ministero della Transizione Ecologica –
Direzione generale Uso Sostenibile Suolo e Risorse Idriche (DG USSRI)
Divisione VII- Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale
USSRI@pec.mite.gov.it

e p.c. Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - SNPA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Ai Commissari di Ilva S.p.A. in A.S.
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com

Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
protocollo@pec.provincia.ta.it

Comune di Taranto - Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Statte - Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente, Tutela della Salute e Soccorso Civile.
ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it

ASL TA/1 - Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

ISS - Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria
protocollo.centrale@pec.iss.it

ARPA Puglia – Direzione Generale
ARPA Puglia – Direzione Scientifica

Oggetto: Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Gravina Leucaspide" (ID 4 - ID 6). Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06 – Riscontro ARPA a Trasmissione Relazione "*Gravina Leucaspide*" Rev._3 versione Mark Up e Trasmissione osservazioni in riscontro Mite prot. n. 88027 del 14/07/2022 da ILVA S.p.A. in A.S..

Rif.: - MiTE.USSRI prot. n. 88027 del 14/07/2022 (ARPA prot. n. 50919 del 22/07/2022)
- ILVA PEC del 18/07/2022 (ARPA prot. n. 51776 del 18/07/2022);
- MiTE.USSRI prot. n. 91660 del 22/07/2022 (ARPA prot. n. 52798 del 22/07/2022)
- ILVA PEC del 23/07/2022 (ARPA prot. n. 52950 del 25/07/2022);
- MiTE.USSRI prot. n. 100114 del 10/08/2022 (ARPA prot. n. 56603 del 10/08/2022)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Con nota PEC del 07/07/2022 (prot. ARPA n. 49257 del 07/07/2022) i Commissari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso all'Autorità Competente, e per conoscenza anche ad ARPA Puglia, il documento Relazione "*Gravina Leucaspide*" rev_3 che annulla e sostituisce il precedente Allegato 2 – Relazione "*Gravina Leucaspide*" Rev._2, trasmesso in data 24/03/2022 ed oggetto della conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona.

In data 13/07/2022 codesta Spettabile Direzione Generale del Ministero della Transizione Ecologica (da qui **MiTE.USSRI**), con nota prot. n. 87194 (prot. ARPA n. 50496 del 13/07/2022), ha comunicato: *"Tenuto conto che i termini della suddetta conferenza di servizi decisoria sono decorsi e, acquisiti i pareri, si sta procedendo con la predisposizione della nota di comunicazione ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della legge 7 agosto del 1990 n. 241, si chiede a codesti Commissari, nei termini previsti dalla citata comunicazione, di evidenziare gli elementi di diversità rispetto alla precedente versione della Relazione, sulla quale sono stati acquisiti i pareri degli enti nonché le prescrizioni/osservazioni recepite così da poter procedere con l'emanazione del decreto di conclusione della conferenza."*

Con nota PEC del 18/07/2022 (prot. ARPA n. 51776 del 18/07/2022), i Commissari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso all'Autorità Competente, e per conoscenza anche ad ARPA Puglia, la versione *Mark Up della relazione "Gravina Leucaspide" Rev_3* in ottemperanza con quanto richiesto nella nota del MiTE.USSRI prot. n. 87194 del 13/07/2022 evidenziando: gli elementi di diversità rispetto alla precedente versione della Relazione (in giallo), le prescrizioni/osservazioni recepite nell'aggiornamento del PdC a seguito del parere di ARPA Puglia (in turchese).

Con avviso di cui alla nota prot. n. 91660 del 22/07/2022 (ARPA prot. n. 52798 del 22/07/2022), codesto Mi.TE.USSRI ha richiesto un parere, invitando le Amministrazioni a trasmettere le proprie determinazioni relativamente alle osservazioni trasmesse dai Commissari di ILVA S.p.A. in A.S. tramite la precedente nota, rendendo disponibile nel contempo sul proprio sito istituzionale https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/ (ID 3917) la documentazione di seguito elencata:

1. Mark Up della Relazione Tecnica, revisionata al Luglio 2022 (rev_3).

Con nota PEC del 23/07/2022 (prot. ARPA n. 52650 del 25/07/2022), i Commissari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso a codesto Mi.TE.USSRI, e per conoscenza anche ad ARPA Puglia, le osservazioni in merito alle condizioni e prescrizioni richiamate nella nota del MiTE.USSRI prot. n. 88027 del 14/07/2022.

Con avviso di cui alla nota prot. n.100114 del 10/08/2022 (ARPA prot. n. 56603 del 10/08/2022), codesto Mi.TE.USSRI ha chiesto di tener conto della documentazione allegata alla nota ILVA S.p.A. in A.S. del 23/07/2022 nell'elaborazione del parere richiesto con nota MiTE.USSRI prot. Mite n. 91660 del 22/07/2022, rendendo disponibile nel contempo sul proprio sito istituzionale https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/ (ID 3917) la documentazione di seguito elencata:

1. Controdeduzione PDC Leucaspide 22 luglio 2022;
2. Allegato 1. Certificato storico, Allegato 2. Visura catastale fabbricato Foglio 23 Particella 61, Allegato 3. Visure catastali.

Pertanto, come richiesto da codesto Mi.TE.USSRI nelle citate note prot. n. 91660 del 22/07/2022 e prot. n. 100114 del 10/08/2022, si riportano di seguito le valutazioni della scrivente Agenzia sulla documentazione resa disponibile. Si precisa che, nella formulazione di eventuali osservazioni, si terrà conto della ottemperanza alle osservazioni contenute nel parere ARPA Puglia, cui fa riferimento la nota Mi.TE.USSRI prot. n. 88027 del 14/07/2022 (ARPA prot. n. 50919 del 22/07/2022), riguardante le integrazioni prodotte

dal Proponente.

Il seguente parere è stato condiviso con ISPRA - Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia – Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati.

DETERMINAZIONI

Si richiamano complessivamente le osservazioni già espresse nei pareri ARPA prot. n. 54193 del 30/07/2021 condiviso con ISPRA (parere ARPA/ISPRA), ed Arpa Puglia del 06/07/2022 (prot. ARPA n. 49145 del 06/07/2022), esprimendo la congruità fra quanto richiesto e l'ultima relazione trasmessa "*Gravina Leucaspide" Rev_3 – versione Mark Up*" prot. ARPA 51776 del 18/07/2022. Inoltre, rispetto alle controdeduzioni al Piano di Caratterizzazione "*AREA IN ADIACENZA DELLA GRAVINA LEUCASPIDE E DELLA DISCARICA NORD-OVEST" (ID 04-06) - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX ARTT. 245 E 252 D.LGS. 152/06 - osservazioni al parere MiTE prot. 88027 del 14.07.2022*", ed altra documentazione integrativa trasmessa dai Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 25 luglio 2022 prot. ARPA n. 52950 del 25/07/2022:

Osservazione 1 - Il Proponente ha recepito i contenuti dell'osservazione in cui si chiede di fornire un quadro sinottico recante tutti i vincoli relativi all'area in esame, fornendone la specifica (pagg.19-21 della relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*"). Pertanto, la richiesta di cui al parere ARPA/ISPRA può ritenersi **correttamente esplicitata e recepita**.

Osservazione 2 – Il Proponente specifica la destinazione d'uso riferita al PUG di Statte (pagg.10-11 della relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*"), tuttavia in linea all'osservazione del parere ARPA/ISPRA, si ribadisce l'opportunità che le verifiche in materia di programmazione urbanistica vengano svolte dagli Enti competenti. Si evidenzia la necessità, vista la particolare tipizzazione del sito come da certificato di destinazione urbanistica esibito (Allegato B.3 "*Destinazione d'uso con relativo certificato e stralcio di mappa da PRG*"), di definire in maniera esplicita e sintetica a quale destinazione d'uso le stesse tipizzazioni corrispondano ossia se a "Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale" o a "Siti ad uso Commerciale e Industriale", in modo da consentire al sistema (ARPA/ISPRA) di associare univocamente i valori limite CSC di cui alla Tabella 1 (colonna A o colonna B), all.5, titolo V, Parte IV del D.lgs.152/2006, pertinenti all'area di interesse. Tale osservazione **non viene quindi recepita** dal documento relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*".

A tale proposito si richiamano le controdeduzioni al Piano di Caratterizzazione "*AREA IN ADIACENZA DELLA GRAVINA LEUCASPIDE E DELLA DISCARICA NORD-OVEST" (ID 04-06) - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX ARTT. 245 E 252 D.LGS. 152/06* – trasmessa con nota pec da ILVA S.p.A. in A.S. il 25/07/2022 (prot. ARPA n. 52950) in riscontro alla richiesta del MiTE.USSRI prot. n. 88027 del 14.07.2022, alla seguente prescrizione:

Prescrizione 5 – Destinazione d'uso. "*vista la particolare tipizzazione del sito (cfr. certificato di destinazione urbanistica in Allegato B.3 "Destinazione d'uso con relativo certificato e stralcio di mappa*

da PRG"), il Comune di Statte deve esprimersi in maniera esplicita e sintetica in merito alla destinazione d'uso corrispondente alle tipizzazioni: "Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale" o "Siti ad uso Commerciale e Industriale"

Il Proponente ribadisce la propria posizione e dichiara che: "*l'attività di sussunzione nelle categorie "Verde pubblico, privato, residenziale" e "commerciale, industriale" richiede uno sforzo ermeneutico in più rispetto alla sola tipizzazione urbanistica che pare, peraltro, esorbitare dalle competenze dell'Ente comunale*".

Si evidenzia che l'Agenzia non possiede specifiche competenze per esprimersi in merito all'effettivo uso del sito, rimandando tale valutazione agli Enti per quanto di competenza. Comunque, si suggerisce che, in assenza di una specifica classificazione dei terreni oggetto di bonifica, ai fini della rilevazione dei tassi di contaminazione, il confronto delle concentrazioni rilevate con i limiti tabellari debba essere effettuato in funzione delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati vigenti.

Osservazione n. 3 - Il Proponente ha recepito i contenuti dell'osservazione n. 3 precisando che: "*per quanto attiene il piezometro 6/90/I/FP risultato non idoneo al monitoraggio a seguito delle videoispezioni condotte alla presenza di ARPA Puglia a Gennaio 2021, ILVA in AS ha già proceduto ad affidare un ordine per la terebrazione di un nuovo pozzo*". Inoltre, è prevista la realizzazione di un nuovo piezometro in sostituzione del piezometro 9/232/I/FP. La richiesta di cui al parere ARPA/ISPRA può ritenersi **correttamente esplicitata e recepita** (pag. 59 della relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*").

Osservazione 4 - La modalità di campionamento dei sondaggi e la proposta di "*Indagini Ambientali nell'alveo fluviale*", così come richiesta dall'osservazione 4 di cui al parere ARPA/ISPRA può ritenersi **correttamente esplicitata e recepita** (pagg. 54-58 della relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*"). Come già esplicitato (nota del 23 luglio 2022 trasmessa dal Proponente), si precisa che l'esecuzione dei "sondaggi in prossimità del confine occidentale dell'area praticamente coincidente con il tratto in alveo della Gravina" è da intendersi attuabile solo ed esclusivamente nelle aree di pertinenza di ILVA S.p.A. in A.S. ricadenti fra l'alveo della Gravina e la base del versante in sinistra idrografica della stessa.

Osservazione 5 – L'osservazione di cui al parere ARPA/ISPRA può ritenersi **correttamente esplicitata e recepita** (pagg. 51-52 della relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*"), dal momento che il Proponente ha accolto la richiesta di prelevare campioni di suolo secondo lo schema indicato, ad eccezione del campione C4 contenente la frangia capillare con motivazioni che si ritengono condivisibili.

Osservazione 6 – Con riferimento alla richiesta verifica della presenza di materiali di riporto nell'area in oggetto, il Proponente dichiara che, qualora fosse riscontrata la presenza di matrici di riporto secondo la

definizione di cui alla Legge 98/2013, si provvederà a gestire gli stessi secondo le normative vigenti in materia (pag. 64 della relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*").

Si raccomanda, in caso di rinvenimento durante l'esecuzione dei sondaggi ambientali, di materiale di riporto come definito al comma 1 dell'art.3 del Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2, di descrivere e distinguere gli spessori del suddetto materiale e della litologia naturale sottostante, quindi di campionare separatamente le due matrici. Sui materiali di riporto dovrà essere condotto il test di cessione con le metodiche indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 (art.9). Dovranno essere ricercati tutti i parametri previsti nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, al quale bisognerà rapportarsi per i valori limite da utilizzare per il confronto delle risultanze analitiche di laboratorio. Inoltre si raccomanda, anche in coerenza con quanto esplicitato al comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2[1], al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, che il set analitico di base debba essere integrato con i seguenti ulteriori parametri della Tabella 2 Allegato 5 Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 quali Alluminio, Antimonio, Cromo VI, Ferro, Manganese, Tallio e Cianuri liberi, più Vanadio e Bario; per questi parametri il confronto potrà avvenire con i valori delle CSC riportati in Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre per il Vanadio si potrà far riferimento ai limiti dell'ISS (https://w3.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/).

Osservazione 7 – Con riferimento alla richiesta di corredare il report conclusivo delle indagini con grafici e tabelle in formato Excel®, mentre i dati cartografici (perimetrazione del sito, planimetrie, ubicazione dei punti d'indagine, etc.) in formato vettoriale ESRI® shapefile e/o geodatabase, accompagnati dai relativi metadati, l'osservazione può ritenersi **correttamente esplicitata e recepita** (pag. 67 della relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*").

Osservazione 8 - Il Proponente ha accolto la presente osservazione fornendo la revisione dell'All. 2 – A4 – Land 6 – Carta Geologica. Pertanto, la richiesta di cui al parere ARPA/ISPRA **può ritenersi superata**.

Osservazione 9 – Il Proponente ribadisce l'assenza di "*bersagli di tipo residenziale neanche di tipo off-site, in quanto l'area non confina direttamente con aree a destinazione d'uso residenziale*" (pag. 49 della relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*"). Nel parere ARPA/ISPRA si fa presente che vista la presenza del complesso denominato "*Masseria Leucaspide*", i bersagli da considerare, come previsto nel documento "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" (rev. 2, marzo 2008), devono essere Residenziale/Ricreativo e Commerciale/Industriale.

[1] *Comma 2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998, n. 88,* ***ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati****.*

Tale osservazione **non viene quindi recepita** dal documento relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*" e contro dedotta dal Proponente in quanto prescrizione che si intende riportare nel decreto di adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria indetta.

A tale proposito si richiamano le controdeduzioni al Piano di Caratterizzazione "*AREA IN ADIACENZA DELLA GRAVINA LEUCASPIDE E DELLA DISCARICA NORD-OVEST" (ID 04-06) - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX ARTT. 245 E 252 D.LGS. 152/06* - trasmessa da ILVA S.p.A. in A.S. il 25/07/2022 in riscontro alla richiesta del MiTE prot. 88027 del 14.07.2022 alla seguente prescrizione:

Prescrizione 6 – Bersagli. *"Vista la presenza del complesso denominato "Masseria Leucaspide", i bersagli da considerare, come previsto nel documento "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" (rev. 2, marzo 2008), devono essere Residenziale/Ricreativo e Commerciale/Industriale*"

Il Proponente sulla basa dell' "*Altra documentazione integrativa*" trasmessa, colloca lo stesso complesso denominato "Masseria Leucaspide" a circa 150 metri ad Est del sito oggetto di Piano di Caratterizzazione, e quindi evidenzia che il fabbricato in oggetto è situato ben al di fuori della suddetta "area logica di influenza", richiamando la distanza massima per un recettore *off-site* impostata di default dal software di elaborazione delle analisi di rischio (Risk-net1) pari 100 m, tenendo conto che i parametri utilizzati vengono definiti in ossequio al "*Manuale APAT - Criteri metodologici per l'Analisi di Rischio*" del 2008; ritenendo quindi che non sussista, ai fini dell'elaborazione del modello concettuale preliminare, uno scenario di esposizione residenziale riferibile all'area *off-site* in oggetto.

Premesso che il complesso "*Masseria Leucaspide*" è posto ad Ovest del sito oggetto di Piano di Caratterizzazione e non ad Est come indicato dal Proponente, si evidenzia altresì che il "*Manuale APAT - Criteri metodologici per l'Analisi di Rischio*" del 2008 riporta la metodologia di calcolo dei fattori di dispersione del contaminante, in cui il potenziale ricettore *off-site* è posto lungo la direzione principale del vento, rispetto alla sorgente, per tutta la durata del periodo di esposizione e la distanza sorgente-recettore è uno dei parametri che rientra nel calcolo, insieme ad altri che determinano il fattore di trasporto (ad esempio la velocità del vento, o la classe di stabilità, o il coefficiente di dispersione). Se ne deduce che la sola distanza sorgente-recettore non può determinare l'esclusione dello scenario *off-site*. Il fatto che il valore 100 m venga impostato come valore di *default* nel software di elaborazione delle analisi di rischio (Risk-net1) non è correlabile ad una valutazione di esclusione del percorso di esposizione per il bersaglio *off-site*, bensì unicamente come un valore sito generico di impostazione che corrisponde alla distanza a cui l'applicativo calcola i contributi all'esposizione.

In merito allo scenario "*Ricreativo*", il Proponente adduce diverse argomentazioni al fine di assimilare le attività extra aziendali (percorsi naturalistici, ricreativi, eventi enogastronomici, banchetti nunziali, ecc…) all'attività "commerciale/industriale" della "*Masseria Leucaspide*", quindi non riconducibile ad uno

scenario ricreativo. Anche tale assunzione non è condivisibile, in quanto il bersaglio è da intendersi quale il Soggetto fruitore del servizio.

Si valuta quindi che il modello concettuale preliminare presentato, debba prevedere gli scenari Residenziale/Ricreativo e Commerciale/Industriale per bersagli *off-site*, così come definito nel "*Manuale APAT - Criteri metodologici per l'Analisi di Rischio*" (cfr. paragrafo "*Modalità di esposizione e bersagli: criteri di stima dei fattori di esposizione").* Si evidenzia comunque che il modello concettuale preliminare potrà essere rivalutato in funzione dei risultati ottenuti; sempre nell'ottica della scelta degli scenari di esposizione maggiormente cautelativi. Inoltre, si rammenta che qualora risultasse necessaria la formulazione della Analisi di Rischio, sarà necessario sviluppare tale analisi anche per lo scenario a destinazione d'uso (Decreto Direttoriale 269/2021).

Si precisa infine che le **prescrizioni n. 1 – 4** contenute nella nota MiTE.USSRI prot. n. 88027 del 14/07/2022, si ritengono **superate** in seguito alla trasmissione da parte di ILVA S.p.A. in A.S. di integrazioni documentali di cui ai protocolli ARPA n. 52950 del 25/07/2022; mentre le **prescrizioni n. 2 – 3** contenute nella medesima nota MiTE.USSRI si ritengono **superate** in seguito alla trasmissione da parte di ILVA S.p.A. in A.S. di integrazioni documentali di cui ai protocolli ARPA n.51776 del 18/07/2022.

Tanto si doveva per le vostre determinazioni di merito.

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore del Servizio Territoriale
Dott. Vittorio Esposito

Il GdL
dott. Agr. Fernando GIUSTI
dott. For. Giuseppe D'AIUTO
dott. Geol. Raffaele LOPEZ

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*